

1500982-96.2022.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Elementos objetivos delineiam o tráfico de drogas. Reafirmo que o acusado foi preso em flagrante e existe a certeza visual do delito. Os depoimentos das testemunhas, bem como as demais circunstâncias, trazem a certeza da ocorrência do tráfico de drogas, como bem ressaltado pelo Ministério Público.

Importante mencionar que não há provas de que o acusado fosse mero usuário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

2ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, . - Stella Maris

CEP: 16901-110 - Andradina - SP

Telefone: (18) 3722-8200 - E-mail: andradina2@tjsp.jus.br

1500982-96.2022.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500982-96.2022.8.26.0024

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

1. RELATÓRIO

WASHINGTON LUIZ DA SILVA GONÇALVES foi denunciado por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia que, no dia 25 de maio de 2022, por volta das 06 horas e 30 minutos, na Rua Princesa Isabel, nº: 542, Bairro Vila Mineira, nesta cidade e Comarca de Andradina, o réu, guardava e tinha em depósito para entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção prensada (tablete) da substância entorpecente Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso total de 8,55 gramas.

O réu foi regularmente citado (fls.138), apresentando defesa escrita às fls. 149/153.

Às fls. 158/159, consta decisão que recebeu a denúncia, designando audiência de instrução e julgamento.

Na fase de instrução foram ouvidas testemunhas e ao final interrogado o réu.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais no termo e pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Quanto a dosimetria anotou a presença da reincidência.

A defesa do acusado, por sua vez, apresentou alegações no termo pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela desclassificação do tráfico para o porte ilegal para uso próprio.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

O pedido condenatório é PROCEDENTE.

A materialidade é inconteste e restou bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 03), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18), pelas fotos da droga apreendida (fl. 19), pelo laudo de constatação provisório (fls. 20/22), pelo laudo pericial definitivo (fls.144/146) que atestou que a substância apreendida era maconha. Além disso, temos prova oral colhida que corrobora no delineamento da materialidade.

A autoria é, igualmente, indubitosa.

Em juízo, o acusado negou o tráfico de drogas. Disse que a droga apreendida lhe pertencia, porém era para consumo pessoal. Destacou que faz tratamento para dependente e nunca vendeu droga.

Entretanto, as demais provas colhidas infirmam a versão do acusado.

O policial Marcell das Neves Rafael relatou em juízo que o acusado já é conhecido pelo envolvimento com o tráfico. O acusado já tinha sido investigado pela polícia civil e preso em flagrante pela polícia militar. Fizeram um pedido de busca e apreensão motivado por uma denúncia anônima. No cumprimento do mandado de busca e apreensão localizaram maconha e dinheiro. A maconha estava numa geladeira. O acusado também engoliu uma pedra de crack. Havia informação de que o acusado é um traficante violento. A maconha estava em uma única porção.

Sua fala é convincente e incrimina o réu.

Wallace César Nunes, policial civil, em juízo corroborou na íntegra a versão da primeira testemunha, policial Marcell das Neves Rafael. Acrescentou que não teve contato com a investigação prévia porque lotado em outra unidade especializada. Destacou que dentro do congelador encontraram a porção de maconha e ainda dinheiro numa bolsa feminina.

Sua fala também convence e está de acordo com a de seu colega de farda.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, vide:

“De se ver, ainda, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”.(HC 98766 / SP - HABEAS CORPUS 2008/0009791-4 – Relator Ministro OG FERNANDES - DJE 23/11/2009).

Impossível a absolvição do acusado, pois a prova dos autos é segura, robusta e incriminatória. Elementos objetivos delineiam o tráfico de drogas. Reafirmo que o acusado foi preso em flagrante e existe a certeza visual do delito. Os depoimentos das testemunhas, bem como as demais circunstâncias, trazem a certeza da ocorrência do tráfico de drogas, como bem ressaltado pelo Ministério Público.

Importante mencionar que não há provas de que o acusado fosse mero usuário de drogas, pelo contrário, nos autos apensos de nº: 1500824-41.2022.8.26.0024 e no relatório de fls. 27 destes autos se verifica o deferimento de medida cautelar de busca e apreensão motivado em investigação prévia e constatação de recorrente tráfico de drogas na residência do réu, não havendo que se falar na desclassificação de sua conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Outrossim, destaco que apesar da quantidade de droga não ser relevante, tal fato, por si só, não leva a desclassificação para o porte de droga para consumo pessoal, quando se tem um cenário que delinea com segurança o tráfico de drogas.

Nesse sentido:

Recurso de apelação. Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prova da materialidade e autoria do crime. Depoimentos coerentes de policiais merecendo credibilidade. Irrelevância do oferecimento gratuito e da pequena quantidade da droga, que não seria consumida juntamente com pessoa do relacionamento do apelante. Circunstância que caracteriza o delito em questão, bastando o dolo genérico, dispensando-se qualquer outro elemento subjetivo (RTJ, 149/521). A conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em reconhecimento do tráfico. Penas fixadas dentro dos parâmetros legais. Acréscimo ocorrido em razão da reincidência específica do réu. Regime inicial fechado estabelecido corretamente. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - APL: 63325420108260156 SP 0006332-54.2010.8.26.0156, Relator: Penteado Navarro, Data de Julgamento: 24/11/2011, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/11/2011)

3. DA DOSIMETRIA

Atendendo aos ditames do art. 59, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, destaco que o acusado é portador de maus antecedentes, pois conforme certidão de fls. 187/192 possui mais de uma condenação transitada em julgado, sendo que uma condenação será usada para delinear a reincidência e outra para delinear os maus antecedentes. Assim fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase reconheço a agravante da reincidência e assim agravo a pena no patamar de 1/6, fixando-a em 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, não reconheço causas de aumento ou diminuição.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois a reincidência afasta o benefício.

Torno a pena definitiva em 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

A pena será cumprida em regime INICIAL FECHADO, ante a reincidência, nos termos do art. 33, § 2º do Código Penal.

Impossível a substituição da pena privativa pela restritiva, em razão da reincidência em crime doloso e quantidade da pena fixada (art. 44 do Código Penal).

Outrossim, o quantum de pena impede a concessão do sursis (art. 77 do Código Penal).

4. DISPOSITIVO

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o presente pedido para CONDENAR o réu WASHINGTON LUIZ DA SILVA GONÇALVES, já qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime FECHADO, além de 680 dias-multa, estes fixados em um quinto do salário mínimo vigente, tudo por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. a Lei nº 8.072/90.

Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, o sentenciado não poderá apelar em liberdade. O sentenciado é reincidente específico, o que delineia possibilidade concreta de reiteração e justifica a prisão preventiva para GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Ademais, cf. F.A. E certidão do que consta de fls. 187-201 o réu, tem mais de uma condenação recente por tráfico de drogas o que reforça a necessidade da cautelar para impedir a difusão de drogas e garantir a ordem.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, na forma do CPP 804, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida ante as condições econômicas do sentenciado.

Oportunamente, se for o caso, expeça-se certidão de honorário ao advogado nomeado pelo convênio.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso da denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Nos termos da Lei nº 12.736/12, consigno que o tempo de sua prisão cautelar será considerado como de pena efetivamente cumprida, especialmente para fins de progressão de regime, o que será analisado pelo juízo de Execuções Criminais competente.

Com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União, dos bens e do dinheiro porventura apreendidos em poder do acusado quando de sua prisão em flagrante, por reconhecer que são provenientes do tráfico de drogas.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no at. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação;
- 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva, nos termos do art. 105 da LEP;
- 4) Expeça-se certidão de sentença para cobrança da pena de multa, se o caso.
- 5) Se for o caso, providencie-se a transferência dos recursos apreendidos para conta vinculada ao FUNAD.

P.I.C.

Andradina, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA